

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
משה גפני
ינון אזולאי
אופיר כץ
נעמה לזימי
אחמד טיבי
מיכאל מרדכי ביטון
ניסים ואטורי
אימאן ח'טיב יאסין
אלי דלל
שלום דנינו
אורי מקלב
משה ארבל
יעקב אשר

1322/25/פ

הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון – שיעור הריבית על הלוואה לדיור), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 3ח9 1. בחוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א–1981¹, אחרי סעיף 2ח9 יבוא :

"שינוי בשיעור 3ח9. (א) שיעור הריבית שתאגיד בנקאי גובה על הריבית על הלוואה הלוואה לדיור עבור דירה יחידה לא יעלה בשל עליית השיעור של ריבית בנק ישראל; ואולם עלה השיעור של ריבית בנק ישראל ב-1% בשנה לפחות, רשאי תאגיד בנקאי להעלות את שיעור הריבית שהוא גובה על הלוואה לדיור כאמור בשיעור שלא יעלה על מחצית השיעור שעלה.

(ב) בסעיף זה –

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 258.

"דירה יחידה" – כהגדרתה בסעיף 9(ג1ג)(4) לחוק
מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-
1963²;

"הלוואה לדיור" – הלוואה שניתנה לשם רכישת
דירת מגורים;

"ריבית בנק ישראל" – הריבית שקובע בנק ישראל
במסגרת ההחלטות המוניטריות
התקופתיות, המשמשת את הבנק לצורך
מתן הלוואות לתאגידים הבנקאיים או לשם
קבלת הלוואות מתאגידים בנקאיים,
כשיעורה מזמן לזמן, המתפרסמת באתר
האינטרנט של בנק ישראל, והידועה במועד
כריתת חוזה ההלוואה."

תחילה 2. תחילתו של חוק זה באחד בחודש שלאחר יום פרסומו (להלן – יום התחילה),
והוא יחול על הלוואה שניתנה ביום התחילה ואילך.

ד ב ר י ה ס ב ר

בעת קבלת הלוואה לדיור מתאגיד בנקאי, נקבע שיעור הריבית על ההלוואה (ריבית קבועה או משתנה)
במסגרת הסכם בין התאגיד הבנקאי לבין הלקוח. ריבית זו מושפעת מהריבית הנקבעת על ידי הוועדה
המוניטרית שבבנק ישראל בהתאם להוראות סעיף 15 לחוק בנק ישראל, התש"ע-2010, וכתוצאה מכך
נגזר גם גובה ההחזר החודשי שעל הלווה לשלם לתאגיד הבנקאי.

במהלך השנה האחרונה, עלה שיעור הריבית האמורה באופן ניכר ביחס לשנים הקודמות, דבר שהביא
לעלייה בגובה ההחזרים החודשיים שנטלו הלווים. מדובר בנטל נוסף על גבם של לוויים לאור עליית
המחירים במשק.

כדי להקל על הנטל הכספי, מוצע לקבוע כי שיעור הריבית שנקבע בהלוואה לדיור לרכישת דירה יחידה
לא יעלה בעקבות החלטה על העלאת הריבית כאמור, ואם הוחלט להעלות את הריבית בשיעור שנתי
העולה על 1% לפחות, יהיה רשאי התאגיד הבנקאי להעלות את הריבית שהוא גובה על ההלוואה בשיעור
שלא יעלה על מחצית השיעור שעלה, וזאת לשם הקלה על הנטל הכלכלי שמוטל על הלוויים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)

² ס"ח התשכ"ג, עמ' 156.